

1501462-74.2020.8.26.0176

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501462-74.2020.8.26.0176 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501462-74.2020.8.26.0176

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2215401/2020 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 9050434 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 953/20/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2215401 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE BIBIANO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

FELIPE BIBIANO DA SILVA, já qualificado, foi denunciado como incurso no art.121 § 2º, incisos V e VII c.c.art,14, inciso II (por quatro vezes) do Código Penal (em concurso formal impróprio) e art.33 "caput" c.C.Art.40, inciso IV da lei 11.343/06, na forma do art.69 do Código Penal.

Recebida a denúncia, o réu foi citado pessoalmente e ofereceu defesa (fls.156 ss.). Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.132 ss.), laudos periciais

(fls.116 ss. e fls.163 ss.; fls.232 ss.).

Em juízo durante audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e o réu foi interrogado (fls.203 ss.).

As partes se manifestaram em alegações finais (fls. 210 ss.; fls.226 ss.)

É o relatório.

DECIDO.

Em que pesem as ponderações da ilustre e combativa Defensora, a ação penal é parcialmente procedente.

Os policiais civis Vagner e Guilherme, ao serem ouvidos em juízo, disseram que no dia 19 de agosto de 2020 participaram de uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro Jardim Valo Verde, ocasião na qual, ao proceder a abordagem do réu, este efetuou disparos de arma de fogo contra eles; nesta ocasião o réu se evadiu e eles não foram atingidos; já no dia 25 de agosto, receberam notícia anônima que o réu, gerente do tráfico de drogas da região, iria receber um carregamento de drogas; em razão da violência empregada contra eles na semana anterior, mais dois policiais civis participaram da diligência, os policiais Fernando e Geremias; ao chegarem no local dos fatos, depararam com o acusado o qual estava com uma mochila; assim que eles foram proceder à abordagem e se identificaram como policiais civis, o réu sacou uma arma de fogo e fez disparos contra eles, sem atingi-los; novamente o réu conseguiu fugir, mas abandonou a mochila, dentro da qual foi encontrada grande quantidade de drogas diversas, já embaladas próprias para a venda.

Disseram que posteriormente foram até a residência da mãe dele para cumprir mandado de prisão e busca e apreensão, ocasião em que o réu resistiu à prisão e foi preciso o uso moderado de força para contê-lo; nesta ocasião, lograram encontrar novamente grande quantidade de drogas no lado de fora da residência, na lavanderia, perto de um tanque, dentro de uma sacola. Não foi encontrada arma de fogo durante a busca.

Informaram que o réu era pessoa já conhecida nos meios policiais, pois era acusado da prática de tentativas de homicídio e de um homicídio contra motoristas de aplicativo; também disseram que se trata de indivíduo perigoso e violento, temido pelos moradores da comunidade na qual reside e que atentou contra a vida de policiais militares e guardas civis metropolitanos e que faz parte do crime organizado e teria sido "batizado" pelo PCC e que possui várias tatuagens pelo corpo, inclusive um palhaço no peito e uma rosa em uma das mãos.

O policial civil Fernando disse que participou da ocorrência do dia 25 de agosto de 2020, considerando que na semana anterior o réu havia efetuados disparos de arma de fogo contra seus colegas Vagner e Guilherme; confirmou que o policial civil Geremias também integrava sua equipe; eles foram investigar uma denúncia que informava que o réu, gerente do tráfico na região, iria receber uma grande quantidade de drogas; quando o avistaram ele estava com uma mochila e quando percebeu que eles eram policiais civis, o réu fugiu e efetuou disparos de arma de fogo contra eles; os fatos ocorreram em um conjunto habitacional e eles conseguiram se abrigar atrás das colunas e não foram atingidos; o réu fugiu, mas abandonou a mochila dentro da qual foi encontrada grande quantidade de drogas já embalada para venda.

Informou que também participou da diligência para cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão na residência do acusado e que nesta ocasião o réu resistiu à prisão e foi necessário o uso de força moderada para detê-lo; informou, ainda, que na área de serviço da residência, perto de um tanque, foi novamente encontrada grande quantidade de drogas, já embaladas e próprias para a venda. Ratificou que o

réu é indivíduo envolvido com o crime organizado, membro do PCC e que responde pela prática de várias tentativas de homicídios e de um homicídio contra um motorista de aplicativo.

O réu, aos ser interrogado, negou os fatos cabalmente. Alegou que ao ser preso ele foi agredido pelos policiais. Disse que tem passagem por tráfico de drogas quando ainda era menor de idade e conhece somente o policial Guilherme que foi quem o deteve naquela ocasião.

A materialidade vem evidenciada pelos laudos juntados aos autos.

A versão do réu, contudo, restou isolada nos autos; de fato, os depoimentos dos policiais foram firmes e coerentes e condizente com o depoimento anteriormente prestado em sede policial; não se vislumbra, por outro lado, a prática de quaisquer abusos ou ilegalidades, como alega a douta Defesa.

De fato, os policiais agiram de acordo com os protocolos de contenção de suspeitos, visto que o réu ofereceu resistência a prisão. Nenhuma testemunha presenciou qualquer violência praticada pelos policiais contra o acusado. Não havia qualquer testemunha presencial no local; aliás, o próprio dono do bar arrolado como testemunha de defesa disse que todos que estavam no bar ficaram receosos com a ocorrência, pois achavam que se tratava de um roubo a veículo. É sabido que ninguém se envolve em ocorrências policiais desta natureza de forma voluntária e os policiais não eram obrigados a requisitar terceiras pessoas, estranhas aos quadros da polícia militar, para proceder à revista no veículo.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266).

Ressalta-se que os depoimentos dos agentes da lei não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrente.

Este é o entendimento adotado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus nº 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.18.2.97). No mesmo diapasão já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min.MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011). "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório" (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5ª Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

Outrossim, não há porque duvidar destes depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido mentiras ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.

Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E

a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Portanto, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente, de modo que os depoimentos podem e devem ser utilizados como meio de prova.

O réu possui péssimos antecedentes e inegável envolvimento com o narcotráfico e com o crime organizado, demonstrando ser indivíduo seriamente comprometido com a criminalidade desde a adolescência, principalmente com o envolvimento com crimes contra o patrimônio e drogas. Ademais, é indivíduo perigoso, no sentido lato, e violento, gerente de tráfico de entorpecentes. Em assim sendo, considerando-se a sua vida pregressa, o "modus operandi" e sua personalidade voltada para a criminalidade e nos termos do que dispõe o art.59 do Código Penal, deixo de fixar a pena no seu mínimo legal e fixo-a em 12 anos de reclusão, que deverão ser cumpridos inicialmente em regime fechado, a teor do art.33º § 3º do Código Penal.

O réu era menor de 21 anos à data dos fatos, de sorte que diminuo a pena em 1/6, num total de 10 anos de reclusão, em regime fechado.

Presente a causa de aumento imputada na denúncia, eis que o réu agiu com violência e com uso de arma de fogo no que diz respeito ao crime de tráfico de entorpecentes, de sorte que aumento a pena em 1/3, num total final de 13 anos e 04 meses de reclusão, que deverão ser cumpridos em regime fechado.

Deixo de diminuir a pena nos termos do que dispõe o art.33§4º da lei 11.343/06, visto que o réu não preenche os requisitos necessários. É evidente que faz parte de organização criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores.

O réu não poderia agir sozinho, dissociado de uma rede muito bem organizada e articulada. É bom lembrar que foi surpreendido na posse de grande quantidade e diversidade de drogas e os policiais informaram que ele é gerente do tráfico de drogas e faz parte do crime organizado. Impossível para ele agir sozinho, sem o amparo de grupo criminoso muito bem organizado, portanto. Aliás, neste sentido tem se inclinado a Jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg. 27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA DE ALTO PODER DESTRUTIVO E QUANTIDADE RAZOÁVEL. BENESSE NÃO APLICADA. (...) 3. A natureza da substância entorpecente de alto poder destrutivo e a relevante quantidade psicotrópicos apreendida obstam a incidência da minorante do tráfico

privilegiado. (TJ-AM. 00004617220178045600 AM 0000461-72.2017.8.04.5600. Primeira Câmara Criminal. Rel. Carla Maria Santos dos Reis. Julg. 14/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO STF E STJ - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO - ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 2. Sendo constatada considerável quantidade de droga apreendida, e tendo o magistrado sentenciante se utilizado desses vetores para não aplicar o tráfico privilegiado, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MT. Ap 18857/2018. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. Julg. em 12/09/2018. Pub. no DJE 21/09/2018) Grifos não contidos no original.

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16 quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V - Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que

são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília (DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator

O réu pode ser considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo, assim, fixo-lhe a pena pecuniária em 500 dias-multa, no mínimo legal.Considerando a causa de aumento imputada na denúncia, aumento, também, a pena pecuniária em 1/3, num total de 666 dias multa-no mínimo legal.

Por fim, no que diz respeito aos crimes de tentativa de homicídio a ele imputados, como bem ressaltou a ilustre representante do Ministério Público, a autoria e o necessário "animus necandi" não restaram devidamente configurados.

De fato, a sentença de pronúncia é sentença de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação, para que seja decidida no plenário do Júri", nas palavras do mestre José Frederico Marques.

Em assim sendo, a impronúncia é medida que se impõe.

Praticou o réu crime grave, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, equiparado ao hediondo, ademais, é indivíduo envolvido com o narcotráfico e crime organizado, indivíduo violento e perigoso, motivos pelos quais persistem os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal, não fazendo ele jus à liberdade provisória.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno FELIPE BIBIANO DA SILVA, já qualificado, a 13 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 666 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art.33 "caput"c.C.Art.40, inciso IV da lei 11.343/06.

Impronuncio-o quanto a imputação da prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, por 4 vezes, em concurso formal impróprio (artigo 70, parte final), c.c art. 14, inciso II do Código Penal com fundamento no art.414 do Código de Processo Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lancem o seu nome no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA